

حقوق مدنی ۳: قواعد عمومی قراردادها

حقوق مدنی ۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۶/۴

استاد: نامشخص

سرفصل‌ها: ۷ بخش

مدت صوت: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

این جزوه فقط محتوای درس است – روایت جلسه، حضور و غیاب، تکلیف‌ها و خبرهای کلاس در پیام‌های تلگرام آمده‌اند و اینجا تکرار نمی‌شوند. نکته‌های امتحانی داخل متن با رنگ متفاوت مشخص شده‌اند، و هر جمله‌ای که استاد نگفته باشد با برچسب «خارج از کلاس» جدا شده است.

قواعد عمومی قراردادها: مفاهیم پایه و نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی

قلمرو درس و ماهیت قواعد عمومی

موضوع این درس، بررسی قواعد عمومی قراردادها است؛ یعنی اصولی که بر تمام عقود و معاملات حاکم است و اختصاص به عقد خاصی ندارد. مباحث تفصیلی مربوط به ویژگی‌های اختصاصی هر یک از عقود معین در دروس بعدی بررسی می‌شوند.

■ تأکید استاد – «مباحث مربوط به این ترم، از ماده ۱۸۳ شروع می‌شود. از ماده ۱۸۳ لغایت ماده ۳۰۰.» (00:14:30)

مفهوم لغوی و اصطلاحی عقد

عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن است. در اصطلاح حقوقی، **عقد** (Contract) عبارت است از توافقی که اثر حقوقی داشته باشد.

جنس عقد، **توافق** (Agreement) است؛ بنابراین هر عقدی نوعی توافق به شمار می‌رود، اما هر توافقی لزوماً عقد نیست. توافقهایی که صرفاً جنبه اخلاقی، رفاقتی، سیاسی یا اجتماعی دارند و فاقد اثر حقوقی الزام‌آور هستند، عقد محسوب نمی‌شوند.

اگر یک شخص با اراده یک‌جانبه خود و بدون نیاز به توافق با دیگری اثر حقوقی ایجاد کند یا اثری را از بین ببرد، عمل او **ایقاع** نام دارد (مانند طلاق).

■ تأکید استاد – «توافقی که اثر حقوقی داشته باشد. توافقی که اثر حقوقی داشته باشد.» (00:17:18)

اقسام عقود: معین، نامعین، تملیکی و عهدي

عقود بر اساس معیارهای گوناگون دسته‌بندی می‌شوند:

۱. **عقد معین** (Nominate contract): عقدی است که در قانون دارای نام خاص و احکام و آثار مشخص باشد؛ مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، هبه، کفالت و بیمه.

۲. **عقد نامعین** (قرارداد): توافقی دارای اثر حقوقی است که در قانون عنوان و احکام پیش‌بینی‌شده خاصی ندارد؛ مانند قولنامه یا قرارداد تدریس.

۳. **عقد تملیکی**: عقدی است که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت مال است؛ مانند بیع، اجاره و هبه.

۴. **عقد عه‌دی:** عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد برای یک یا هر دو طرف است؛ مانند ضمانت یا قولنامه. عقد عه‌دی ممکن است **یک‌طرفه** (ایجاد تعهد بر ذمه‌ی یک طرف) یا **دوطرفه** (ایجاد تعهد متقابل برای هر دو طرف) باشد.

مفهوم معامله و الزامات

معامله در معنای خاص حقوقی به عقدی گفته می‌شود که دارای جنبه‌ی مالی و اقتصادی باشد (مانند خرید و فروش)؛ در حالی که عقود نظیر نکاح به دلیل فقدان ماهیت مالی، معامله در معنای خاص شمرده نمی‌شوند. در فقه، معاملات در برابر عبادات قرار می‌گیرند، زیرا بر خلاف عبادات، قصد قربت در صحت آن‌ها شرط نیست.

الزام به معنای وادار کردن یا تعهدی است که بر عهده‌ی شخص مستقر می‌شود. الزامات بر دو دسته‌اند:

- **الزامات قراردادی (التزام):** تعهدی که منشأ آن تراضی و اراده‌ی قراردادی طرفین است.
- **الزامات خارج از قرارداد:** تعهداتی که به حکم قانون و بدون وجود رابطه‌ی قراردادی، بر اثر ورود خسارت به دیگری تحمیل می‌شوند (مانند الزام به جبران خسارت در تصادفات).

بررسی و نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در مقام تعریف قانونی عقد مقرر می‌دارد: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

■ **تأکید استاد** – «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» (01:05:08)

بر این تعریف قانونی چند نقد وارد است:

۱. **عدم جامعیت در ماهیت عقد:** قانون‌گذار تنها **عقد عه‌دی** را تعریف کرده و عقود تملیکی و عقود موجد رابطه‌ی زوجیت یا نیابت را نادیده گرفته است.
 ۲. **محدود بودن به عقد عه‌دی یک‌طرفه:** متن ماده ناظر به وضعیتی است که فقط یک طرف متعهد می‌شود و تعهد متقابل در عقود عه‌دی دوطرفه را در بر نمی‌گیرد.
 ۳. **انحصار به عقود مجانی:** در تعریف ماده، ذکر از عوض و مابه‌ازا نشده، در حالی که عقود اصولاً معوض منعقد می‌شوند.
 ۴. **استفاده از واژه «نفر»:** کاربرد این واژه ظاهر در اشخاص حقیقی دارد و شمول تعریف بر **اشخاص حقوقی** (شرکت‌ها و دولت‌ها) را که طرف بسیاری از معاملات هستند، با ابهام مواجه می‌کند.
- این تعریف از قانون مدنی فرانسه و حقوق روم باستان اقتباس شده است که اثر اصلی قرارداد را ایجاد عهد و تعهد می‌دانستند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف
عقد	Contract	توافقی میان دو یا چند اراده که دارای اثر حقوقی باشد.
توافق	Agreement	انطباق و هماهنگی دو یا چند اراده پیرامون امری مشخص.
ایقاع	—	عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای که تنها با اراده یک شخص واقع شده و اثر حقوقی می‌گذارد.
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون نام، عنوان و احکام ویژه برای آن تعیین شده است.
عقد نامعین (قرارداد)	—	عقدی مشروع که در قانون نام و شرایط اختصاصی برای آن معین نشده است.
عقد تملیکی	—	عقدی که موجب انتقال مستقیم مالکیت از شخصی به شخص دیگر می‌شود.
عقد عهدی	—	عقدی که نتیجه مستقیم آن ایجاد تعهد بر عهده طرف یا طرفین است.
معامله	—	عقدی که موضوع آن مال بوده و دارای ارزش اقتصادی و مالی است.
الزام	—	وادر کردن به انجام کار یا تعهدی که بر دوش شخص مستقر است.
التزام	—	تعهد و الزامی که مستقیماً از قرارداد و تراضی ناشی می‌شود.
تعهد	—	به عهده گرفتن یک امر، یا خود موضوعی که انجام آن به عهده گرفته شده است.

نکات باز

- جایگاه حقوقی و ضمانت اجرای تعهد ناشی از نامزدی و تفاوت تفصیلی آن با قولنامه در ایجاد اثر حقوقی.
- چگونگی توجیه قراردادهایی با بیش از دو طرف اصلی در نظام حقوق مدنی ایران.

واژه‌نامهٔ این جلسه

اصطلاح	معادل	تعریف
عقد	contract	توافقی است که دارای اثر حقوقی باشد.
agreement	agreement	توافق.
contract	contract	عقد.
ایقاع	—	عملی حقوقی که یک نفر به تنهایی انجام می‌دهد و اثر حقوقی دارد، برخلاف عقد که نیاز به توافق دو طرف دارد.
قولنامه	—	عقدی که در قانون نام خاصی ندارد و طرفین بر معاملهٔ آینده توافق می‌کنند.
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون دارای نام و احکام مشخص است.
عقد نامعین	—	عقدی که در قانون نام خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.
قرارداد	—	عقد نامعین؛ یعنی عقدی که در قانون اسم خاصی ندارد.
معامله	—	عقدی که جنبهٔ اقتصادی و مالی داشته باشد.
الزام	—	اجبار یا وادار کردن؛ یا آنچه که به موجب قرارداد به عهده گرفته شده است.
التزام	—	الزامی که به موجب قرارداد ایجاد می‌شود.
تعهد	—	به عهده گرفتن؛ یا آنچه که به عهده گرفته شده است.

نکات باز

- ابهام در مورد اینکه آیا نامزدی عقد است یا خیر و تمایز آن با قولنامه.
- نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی: جامع نبودن تعریف عقد، محدودیت به اشخاص حقیقی، و پوشش ناقص عقود مجانی.

این جزوه به‌صورت خودکار از رونوشت صوت کلاس ساخته شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ جای دفتر و کتاب مرجع را نمی‌گیرد. تولید: ۱۴۰۵/۶/۴